

一、某科技公司应于判决生效之日起十日内在其运营的某平台店铺首页发表致歉声明，向尹某某赔礼道歉，该声明保留七天，致歉内容须经法院审核；如逾期不执行上述内容，法院将依据尹某某的申请选择一家全国范围内公开发行的报纸刊登判决主要内容，刊登费用由某科技公司负担；

二、某科技公司应于判决生效之日起十日内向尹某某赔偿经济损失60000元；

三、郑某某对某科技公司上述第二项债务承担连带清偿责任；

四、驳回尹某某的其余诉讼请求。

某科技公司和郑某某不服一审判决，提起上诉。

广东省深圳市中级人民法院经审理认为：对于争议焦点一。肖像权具有绝对性、专属性、排他性等特征。本案中，某科技公司在所售产品中使用印有尹某某肖像的图片，并未以许可授权的方式获得尹某某的同意，也并非基于肖像权合理使用抗辩中的个人合理理由和社会公共目的，故某科技公司、郑某某关于其未侵犯尹某某肖像权的上诉主张不能成立。

对于争议焦点二。本案中，虽然某科技公司、郑某某关于实际销售侵权产品的数量仅为100个左右的主张不足采信，但根据案涉《委托销售协议书》，某甲公司向某科技公司供应的货物数量为500个。即使某科技公司将500个侵权产品全部销售一空，其所能获得的最大利益仅为27750元 $[150\text{元}\times 5\% + (198\text{元} - 150\text{元})\times 500\text{个}]$ 。一审判决将本案的损害赔偿数额酌定为60000元，明显超出自由裁量权的合理范围，应予以纠正。综合本案侵权人的过错程度、具体侵权行为方式、造成的后果影响以及侵权人可能获利的上限等因素，酌定赔偿数额为25000元。

对于争议焦点三。本案系尹某某与某科技公司、郑某某之间发生的肖像权纠纷，双方当事人之间的法律争议属于民事纠纷，并未涉嫌犯罪。同时，某科技公司、郑某某亦知晓某甲公司已经以某乙公司涉嫌刑事诈骗为由报案。故某科技公司、郑某某关于本案应当作为经济犯罪案件移送公安机关处理的上诉主张不能成立，不予支持。

广东省深圳市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百八十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、维持广东省深圳市福田区人民法院(2022)粤××××民初×××××号民事判决第一项；

二、撤销广东省深圳市福田区人民法院(2022)粤××××民初×××××号民事判决第三项、第四项；

三、变更广东省深圳市福田区人民法院(2022)粤××××民初×××××号民事判决第二项为：上诉人某科技公司应于判决生效之日起十日内向被上诉人尹某某赔偿经济损失25000元；

四、上诉人郑某某应对上诉人某科技公司在本判决第三项中的损害赔偿义务承担连带赔偿责任；

五、驳回被上诉人尹某某的其他诉讼请求。

### 【法官后语】

随着网络时代发展以及人工智能的广泛应用，公众人物肖像权比此前更易受到侵犯，侵权的方式也更加便捷，渠道更为多元，呈现出“迭代”侵权的特点。①侵权方式的“迭代”使得保护公众人物肖像权的需要更为迫切，如何准确界定肖像权侵权以及明确判定侵犯肖像权的损害赔偿金额对于完善肖像权保护法律制度具有重要意义。

#### 一、走出误区：把握肖像权与著作权的区别

一个具体的肖像作品一般承载着双重权益：肖像作品著作权人所享有的著作权、肖像权人所享有的人格权益。②正源于此，司法实践中常常出现肖像权侵权与著作权侵权的混淆。把握两者的不同，可以从以下几方面入手：

①马忠法、任成：《从实证角度再议艺人肖像权侵权问题》，载《大理大学学报》2020年第9期。

②程啸、杨明宇：《肖像权与肖像作品著作权冲突的研究》，载《四川大学学报(哲学社会科学版)》2000年第3期。

从权利属性来看，在我国，肖像权属于人格权范畴，由民法加以规范和保护。《中华人民共和国民法典》专设第四编第四章对肖像权进行规范和保护，著作权属于知识产权范畴，其保护的对象为作品；《中华人民共和国著作权法》第三条对“作品”的定义及基本范畴予以明确，摄影作品、视听作品均属于著作权法的保护对象。

从权利特质来看，肖像权具有人格权共有的绝对性、专属性、排他性等特征，侧重于对人的尊严与自由的保护；著作权作为知识产权，具有客体的无形性、可复制性，权利的专有性、时间性和地域性等特征，侧重于对思想表达形式的保护。在肖像权人与肖像作品权利人为不同主体的情况下，肖像作品权利人虽享有肖像作品的著作权，但未经肖像权人同意，其使用或者公开肖像权人的肖像的权利也受到限制。

从权利抗辩来看，《中华人民共和国民法典》第一千零二十条规定了肖像合理使用的特殊免责事由，即“合理使用抗辩”；《中华人民共和国著作权法》第五十九条第一款规定了著作权的“合法来源抗辩”。

本案中，某科技公司试图以著作权法上的合法来源抗辩作为对抗尹某某关于肖像权受到侵犯的主张，依法不能获得支持。

## 二、核心界定：“未经肖像权人同意”的意涵

肖像权侵权的责任构成要件与一般侵权责任的构成要件并无二致，主要应从侵权行为、主观过错、损害结果和因果关系四个方面进行分析判断。就本案而言，双方当事人的核心争议在于某科技公司是否具有主观过错，即其使用尹某某的肖像是否经过或者可以视为经过肖像权人同意。一般来说，肖像权人的同意，包括明示，也包括默示。

明示的同意一般是指订立书面肖像权使用许可合同，依据合同约定，可以认定肖像权人已明示同意授权被许可人使用其肖像，但此种授权范围应当严格按照合同约定进行界定，往往会有使用品类范围、使用期限、使用地域等限制。如果合同当事人对于许可使用的条款（包括范围、期限或区域等）有不同的理解，根据《中华人民共和国民法典》第一千零二十一条应作出有利于肖像权人

的解释。<sup>①</sup>

默示也是作出意思表示的方式之一，可以根据一般社会观念或者相关行为来认定默示构成同意。在信息化、数字化蓬勃发展，视频图片等数据信息获取更为便捷、侵权方式更为隐蔽的当下，《中华人民共和国民法典》第一千零二十一条关于有利于肖像权人的解释，很大程度上压缩了默示同意的适用空间。

一般而言，未经肖像权人同意即构成肖像权侵权，但《中华人民共和国民法典》规定了不以经肖像权人同意与否认定行为性质的三类例外情形：一是无论肖像权人是否同意，该行为一发生即构成肖像权侵权，主要表现为“以丑化、污损，或者利用信息技术手段伪造等方式侵害他人的肖像权”。二是虽未经肖像权人同意，但法律另有规定的，不构成侵权。三是虽未经肖像权人同意，但属于合理使用的，不构成侵权。合理使用的规定体现了肖像权作为个人权利与社会公共利益发生冲突时的平衡。

本案中，一方面，某科技公司在所售产品中使用印有尹某某肖像的图片，并未获得尹某某的明示或者默示的同意，侵害了尹某某作为肖像权人依法享有的制作、使用、公开肖像的专属权利。且本案并无充分证据显示尹某某已就其肖像权使用授权给某科技公司的相关交易方。另一方面，某科技公司使用尹某某肖像的行为并不属于“合理使用”的情形，不具有特殊免责事由，故应当认定某科技公司的行为侵权了尹某某的肖像权。

### 三、责任承担：肖像权侵权案件财产损害赔偿数额的判定

《中华人民共和国民法典》第一千一百八十二条规定：“侵害他人人身权益造成财产损失的，按照被侵权人因此受到的损失或者侵权人因此获得的利益赔偿；被侵权人因此受到的损失以及侵权人因此获得的利益难以确定，被侵权人和侵权人就赔偿数额协商不一致，向人民法院提起诉讼的，由人民法院根据实际情况确定赔偿数额。”值得注意的是，前两种财产损失计算方法为自由竞合，并无适用顺序之别，即无论被侵权人有无损失，损失大小能否确定，均可主张按侵权人所获利益赔偿，亦可根据举证情形主张按具体损失赔偿，以实现其损

<sup>①</sup>王绍喜：《〈民法典〉时代肖像权保护解释论》，载《法律适用》2021年第11期。

害赔偿救济的利益最大化，也体现出对被侵权人的权利保护，对侵权行为更大的打击力度。

因被侵权人损失与侵权人获利在一定程度上均难以证明，而双方也往往难以就赔偿数额达成一致，故交由法院予以酌定的情形占比最大。《中华人民共和国民法典》第一千一百八十二条只是规定由人民法院根据“实际情况”确定赔偿数额，但“实际情况”具体包括哪些因素以及各项因素之间的内在关联如何，该条并没有作出细化规定。法院酌定普遍适用性与规则简略性之间的矛盾，造成司法实践中数额确定之难。<sup>①</sup>

在肖像权财产损害赔偿的酌定计算标准上，除考虑侵权的主观过错、行为方式、损害结果、被侵权人知名度、影响范围等非量化因素外，可以考虑坚持底线思维和上限意识，将酌定数额控制在可预期、可计算的量化范围内，以提升裁量结果的可预期性和准确度。

底线思维是指酌定的赔偿数额不得低于案件能够确定的被侵权人实际损失或侵权人实际获利的数额。法院在酌定计算肖像权侵权损害赔偿数额时，应当坚持以在案证据可计算的被侵权人实际损失或侵权人实际获利为基准线，在此标准上予以裁量。本案中，某科技公司认可其实际销售侵权产品的数量为100个左右，侵权获利约为5550元，故最后判定的赔偿数额应当高于5550元。

上限意识是指针对赔偿数额的自由裁量不能超过合理范围。第一，自由裁量应当受到当事人诉讼请求的约束。本案中，尹某某诉请某科技公司赔偿经济损失(含维权合理支出)25000元，法院裁判不能超越当事人意思表示之范畴。第二，自由裁量不能超出有证据能够证明的侵权人侵权的最大获利范围。本案中，虽然某科技公司认可的销售侵权产品的数量可能少于其实际的销售数量，但根据某甲公司与某科技公司签署的《委托销售协议书》，某甲公司向某科技公司供应的货物数量为500个。即使某科技公司将500个侵权产品全部销售，其所能获得的最大利益仅为27750元，故法院裁判时不得超出该侵权最大获利范围。第三，自由裁量不能超出肖像权人同类许可使用之许可费用。若肖像权

<sup>①</sup>孙娟：《人格权中经济利益侵权的损害赔偿金酌定》，载《河北法学》2023年第5期。

人能够提供证据证明此前有同类许可使用的情况下，相关的许可费用可以作为法院自由裁量时的考量上限，即不得超出同类许可费用范围。

编写人：广东省深圳市中级人民法院 张丁方

广东省深圳市宝安区人民法院 翟墨

## 影视演员剧照被擅自使用的侵权认定与损失计算

—— 刘某诉某商行等肖像权案

### 【案件基本信息】

#### 1. 判决书字号

河南省郑州市二七区人民法院(2023)豫0103民初第13831号民事判决书

#### 2. 案由：肖像权纠纷

#### 3. 当事人

原告：刘某

被告：某商行、甲食品厂、乙食品公司、袁某某

### 【基本案情】

刘某系我国具有较高知名度的影视演员。某商行在某平台经营的店铺“某食品行”未经刘某同意，在其销售的产品包装上使用刘某参演过的某电视剧宣传剧照作为包装图案，该剧照上有刘某的肖像。经公证处公证，前述产品背面委托方处为甲食品厂、制造商和食品生产许可证备案单位为乙食品公司、联系电话为某商行经营者联系方式。某印刷公司出具的情况说明显示，其自2023年1月31日起接受乙食品公司委托加工案涉产品外包装袋，委托方为甲食品厂，制造商为乙食品公司。

乙食品公司为一人有限责任公司，袁某某为该公司唯一股东。

刘某认为从未授权案涉侵权产品的销售、经营、生产方使用其肖像进行案涉产品的生产、经营、销售及商业宣传，亦未与该产品销售、经营、生产方存在任何商业合作关系。某商行、甲食品厂、乙食品公司的上述行为已对刘某造成严重的不良影响，扰乱了刘某的商业代言秩序，侵犯了刘某的肖像权，故主张某商行、甲食品厂、乙食品公司和袁某某立即停止生产、销售、回收并销毁所有印有刘某肖像的案涉侵权产品，在全国公开发行的报纸上就擅自使用刘某肖像进行商业宣传一事澄清事实并向刘某公开赔礼道歉，向刘某赔偿经济损失60万元及维权成本、合理开支等。

### 【案件焦点】

1. 演员对其参演影视作品的剧照是否享有肖像权；2. 若享有肖像权，侵权所造成的经济损失该如何计算。

### 【法院裁判要旨】

河南省郑州市二七区人民法院经审理认为：未经肖像权人同意，不得制作、使用、公开肖像权人的肖像。人格权受到侵害的，受害人有权依照民法典和其他法律的规定请求行为人承担民事责任。本案中，案外人余某系甲食品厂的法定代表人，其同时是乙食品公司的实际经营者、控制人，甲食品厂作为委托方、乙食品公司作为制造商委托某印刷公司印刷案涉产品外包装，该包装上印有刘某的剧照，某商行作为唯一的销售方销售上述产品。三被告未经刘某及影视作品著作权人的同意擅自使用具有刘某肖像的剧照用于案涉产品外包装，该行为已经侵犯了刘某的肖像权，三被告的行为构成共同侵权。被告表示案涉产品已经停止生产、销售，且刘某并无证据证明被告仍在生产和销售案涉产品，另根据案涉产品特点(零食)，刘某要求被告立即停止生产、销售、回收并销毁所有印有刘某肖像的案涉侵权产品，本院仅予以支持被告立即销毁所有印有刘某肖像的案涉侵权产品(含成品和包装袋)的诉请，并且向刘某公开赔礼道歉。

关于刘某主张的经济损失。案涉产品上印刷的照片系2013年已播出的电视

剧照，在客观表现上，案涉侵权照片直接指向的是影视剧人物，该照片上还有该剧其他演员，从一般消费者的认知来看，并不会将该剧照与刘某的形象直接关联或产生混同，基于识别指向关系的中断，三被告的侵权程度较轻，对刘某造成的影响也较小。刘某虽然提交了29家网店的侵权截图用于证明侵权数额之大、范围之广，但其并未能证明除“某食品行”之外的28家网店的实际经营人为三被告，且三被告均否认该28家商铺是其经营，故本院仅认定“某食品行”销售的侵权产品为三被告共同侵权的产品。三被告侵害了刘某的肖像权，但是刘某因此受到的损失或者侵权人因此获得的利益难以确定。被告已销售的商品不完全使用了具有刘某肖像的剧照，因此，本院酌定该部分经济损失为10000元。刘某为维护自身合法权益所支付的2437.80元维权费用属于合理开支，于法有据，予以支持。

因被告袁某某现仍为乙食品公司的唯一股东，其并未提供证据证明公司的财产独立于其个人财产，故按照相关法律规定，其应当对公司债务承担连带责任。

河南省郑州市二七区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百七十九条、第九百九十一条、第九百九十五条、第一千零一十九条、第一千一百六十八条、第一千一百八十二条，《最高人民法院关于审理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》第十二条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条规定，作出如下判决：

一、被告某商行、甲食品厂、乙食品公司立即销毁所有印有原告刘某肖像的案涉侵权产品(含成品和包装袋);

二、被告某商行、甲食品厂、乙食品公司于本判决生效后十日内在全国范围内发行的报刊上连续十日向原告刘某公开赔礼道歉，若被告某商行、甲食品厂、乙食品公司逾期未履行上述义务，将由本院经原告刘某申请、选择在全国范围内发行的报刊上登载判决书主要内容，费用由被告某商行、甲食品厂、乙食品公司负担；

三、被告某商行、甲食品厂、乙食品公司于本判决生效后十日内赔偿原告刘某经济损失10000元、合理维权开支2437.80元，共计12437.80元；

四、被告袁某某对被告乙食品公司上述债务承担连带责任；

五、驳回原告刘某其他诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决生效。

### 【法官后语】

本案审理的重点是关于影视演员剧照被擅自使用造成侵权行为的认定标准与损失计算问题。肖像的判断标准不应当局限于自然人的面部特征，而应拓宽至具有可识别性的肖像载体，即他人认为肖像载体可以指向特定自然人。侵权损失的计算不能随意扩大范围，而应当根据证据确定侵权主体，在此基础上结合案件具体情况确定经济损失。

#### 一、侵犯影视演员肖像权的认定标准

肖像权是以人格尊严为基础的人格权，保护肖像权的核心目的在于保护自然人的精神利益，肖像权受到侵犯的后果是因肖像被歪曲、丑化、侮辱以及他人擅自使用而带来的社会评价的降低，从而导致自然人的精神受损。从这一根本属性出发，判断是否使用他人肖像，离不开他人的心理评价这一客观体现。肖像是特定自然人外部形象通过一定载体的客观再现，而外部形象则是自然人基于思想或感情活动产生的一种视觉效果。因此，剧照、卡通形象、轮廓等肖像载体是否具有可识别性，是判断该肖像载体能否受到肖像权保护的关键。

本案中，某商行、甲食品厂、乙食品公司将刘某饰演的影视剧剧照印刷在其产品外包装袋上。从一般社会公众的视角来看，该剧照可以清晰地识别出刘某的样貌特征，具备“可识别性”，即当社会公众在购买该产品时，通过外包装袋上所印制的刘某剧照，能够让一般社会公众自然地与刘某本人联系起来，这里剧照中的角色形象便属于演员刘某的肖像再现，从这一点来说，演员刘某对包装袋上印制的剧照角色形象享有肖像权；该肖像权具有人身隶属性，非经肖像权人同意，不得擅自使用，否则将构成侵权。反过来说，若该包装袋上印制的剧照在观感上难以得出与现实中刘某存在较高一致性，从一般社会公众视

角来看,就不能认为具备“可识别性”,那么针对刘某相应的权利主张可能较难得到支持。这是作为特定身份的演员的肖像权益与一般公众的肖像权益在司法认定上的区别。

## 二、侵犯影视演员肖像权的损失计算

擅自使用他人的肖像给他人造成财产损失的,需要承担损害赔偿责任。《中华人民共和国民法典》第一千一百八十二条规定:“侵害他人人身权益造成财产损失的,按照被侵权人因此受到的损失或者侵权人因此获得的利益赔偿;被侵权人因此受到的损失以及侵权人因此获得的利益难以确定,被侵权人和侵权人就赔偿数额协商不一致,向人民法院提起诉讼的,由人民法院根据实际情况确定赔偿数额。”本案中,刘某因某商行、甲食品厂、乙食品公司的侵权行为受到的损失以及侵权人所获得的利益难以确定,法院在确定赔偿数额时考虑到,案涉侵权照片直接指向的是影视剧人物,该照片上还有该剧其他演员,从一般消费者的认知来看,并不会将该剧照与刘某的形象直接关联或产生混同,因此侵权剧照对案涉商品的商业价值并非全部是因为使用了刘某的肖像,同时该剧照拍摄的时间较为久远,受影视剧作品流传度的影响,消费者并不当然将该侵权产品与刘某本人联系到一起。在案证据仅能认定“某食品行”销售的侵权产品为三被告共同侵权销售的产品。因此,结合案情,并考虑三被告已经售卖的商品数量及金额、侵权程度、侵权范围等因素,最终酌定某商行、甲食品厂、乙食品公司赔偿刘某经济损失10000元及合理维权开支。

本案通过对演员肖像权益的保护,提醒商家不得在商品包装上印制他人剧照或擅自使用他人肖像,否则可能侵犯他人的肖像权,要对肖像权人承担赔礼道歉、损害赔偿等责任。

编写人:河南省郑州市二七区人民法院 井柏年 韩旭

## 肖像权纠纷中赔礼道歉的适用

—— 张某诉林某某肖像权案

### 【案件基本信息】

#### 1. 裁判文书字号

广东省汕头市潮阳区人民法院(2023)粤0513民初2494号民事判决书

#### 2. 案由：肖像权纠纷

#### 3. 当事人

原告：张某

被告：林某某

### 【基本案情】

张某是某平台博主，经常通过个人账号(昵称：×××吖)发布个人穿搭照片和视频(含商业推广)。经公证，该账号的粉丝数27.7万，累计获赞与收藏169.3万个。林某某在某网站注册经营“×× studio”店铺，经公证，该店铺销售的商品“夏季xx 套装”链接中，使用含张某肖像的图片和视频，销售页面显示月销量8件，已售11件。庭审中，张某陈述上述图片和视频，其有在个人账号(昵称：×××吖)发布；林某某自认其店铺未经肖像权人同意使用了上述图片和视频，该店铺现已删除案涉含有张某肖像的照片和视频。据此，张某请求法院判令林某某在案涉店铺首页显著位置连续十五天发布致歉声明，消除影响，并赔偿张某经济损失及合理维权费用共计50000元。

### 【案件焦点】

未经同意将他人发布在平台的肖像用于另一平台的商品推广、宣传，肖像权人能否主张行为人赔礼道歉和赔偿损失。

### 【法院裁判要旨】

广东省汕头市潮阳区人民法院经审理认为：自然人的肖像权受法律保护，未经肖像权人同意，不得制作、使用、公开肖像权人的肖像。本案中，林某某未经张某授权，在其注册并经营的网店销售的商品链接中使用含张某肖像的图片和视频，用于其销售商品的商业推广、宣传，侵犯了张某的肖像权，张某有权要求林某某承担相应责任。虽然林某某存在未经允许使用含有张某肖像的照片和视频为其商品销售进行宣传的行为，但该宣传行为并不存在贬损张某形象的情况，且该行为没发生在张某经常使用的网络平台，显然不会对张某构成负面影响，林某某也已经删除侵权信息，故对张某提出的赔礼道歉的诉请，不予支持。此外，针对张某主张在综合考量其以往在网络平台授权许可使用视频获取的收益约为七八万元，发生的维权费用包括律师费6000元、公证费1000元，以及林某某的主观恶意等因素，提出赔偿经济损失及合理维权费用共计50000元，法院结合张某知名度、林某某过错程度、侵权行为的范围及影响、林某某获得利益等因素综合考量，酌定林某某赔偿张某经济损失及合理维权费用共计2000元。据此，广东省汕头市潮阳区人民法院判决如下：

一、林某某应于本判决生效之日起十五日内赔偿张某2000元；

二、驳回张某的其他诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决生效。

### 【法官后语】

本案涉及肖像权侵权责任的承担问题。行为人未经肖像权人同意，擅自将后者发布在平台的肖像用于另一平台的商品推广，应如何适用侵权责任方式、肖像权人主张赔礼道歉是否能够得到支持、损害赔偿范围如何认定，这些是本案中值得研究探讨的问题。

肖像是通过影像、雕塑、绘画等方式在一定载体上所反映的特定自然人可以被识别的外部形象，直接关系到自然人的人格尊严及其形象的社会评价。尤其是对于影视艺人等具有一定知名度的公众人物而言，其肖像具有一定公众辨识度，是艺人价值的重要实现途径。同时，肖像带来经济价值的背后亦需要时间和经济成本，未经授权使用或传播他人肖像可能给他人带来经济或名誉损失。故肖像权受到侵害的，肖像权人有权视侵权情况要求侵权人承担相应的侵权责任，包括停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失。本案中，林某某未经张某授权，在其注册并经营的网店销售的商品链接中使用含张某肖像的图片和视频，用于其销售商品的商业推广、宣传，侵犯了张某的肖像权，张某有权要求林某某承担相应责任。但在审理过程中，林某某已将案涉图片和视频从商品链接中删除，可视为已停止对张某的肖像权的侵害。因此，本案的关键在于，肖像权人请求侵权人赔礼道歉，能否得到支持？肖像权人请求侵权人赔偿经济损失，具体金额应如何确认？

关于赔礼道歉问题。赔礼道歉作为一种民事责任承担方式，在履行过程中往往涉及侵权人本身的真实意思表示。故在具体案件中，应对赔礼道歉作出更为适当和准确的把握，赔礼道歉的方式应与侵权的具体方式和所造成的影响范围相当。此外，在肖像权纠纷中，可识别性是肖像的核心特征，即该外部形象能否被人们指认为特定的某个人。在可识别性的判断上，既要考虑社会一般人的识别标准，也要考虑特定群体的认知。通俗来说，对在某领域有较高知名度的个人，其肖像在该领域的可识别性一般高于其他领域，相应地，肖像在该领域受到侵害造成影响的严重程度亦高于其他领域。本案中，林某某使用张某肖像的宣传行为，并不存在贬损张某形象的情况，更为关键的是，案涉宣传行为主要发生在某网站，而该网站并非张某日常发表肖像且拥有一定粉丝数的网络社交平台，浏览该网站的人群通过张某肖像识别出张某个人身份的可能性较低，故林某某的行为对张某构成负面影响的可能性较低。而公开赔礼道歉是为了消除对受害人名誉的影响，恢复其名誉，在侵权行为已经停止，且肖像权人未能证明侵权行为对其造成负面影响的情况下，不宜适用赔礼道歉的责任方式，故

对张某提出赔礼道歉的诉请，法院不予支持。

关于损害赔偿范围。肖像权侵权纠纷中，若肖像权人具有一定的知名度，则其肖像具有相应的商业价值，在认定赔偿数额时，往往会考虑肖像权人知名度、侵权行为持续时间、侵权程度、造成的损害、侵权手段、主观过错等因素综合认定赔偿金额。若肖像权人系普通公众，肖像利益难以量化，在无证据证明经济损失、精神损害的情况下，一般考虑停止侵害等诉求。但如果该肖像被用于具有营利性质的商业行为，则要综合考量侵权人的过错程度、侵权方式、造成的影响等因素，确认损害赔偿范围。本案中，使用张某肖像的商品销售数量11件，可推断林某某销售该商品的获利并不高，结合张某知名度和林某某过错程度，侵权行为的范围及影响、林某某获得利益等因素综合考虑，法院判决林某某赔偿张某经济损失及合理维权费用2000元，并无不当。

编写人：广东省汕头市潮阳区人民法院 曹思漫 姚静云

## 具有可识别性的身体部位图片属于肖像权保护范畴

—— 刘某诉某家政公司网络侵权责任案

### 【案件基本信息】

#### 1. 判决书字号

北京互联网法院(2022)京0491民初字9305号民事判决书

#### 2. 案由：网络侵权责任纠纷

#### 3. 当事人

原告：刘某

被告：某家政公司

### 【基本案情】

刘某为知名运动员。某家政公司是微信公众号“无xx”（微信号：wuxxx x×xx×g）的认证及运营主体。

2015年5月8日，某家政公司在其运营的微信公众号发布题为《普通也伟大，平凡也xx》的配图文章，其中使用了9张图片，分别为面部特写图片1张，头部、四肢、躯干等身体部位特写图片8张（包括：左眼特写1张，嘴部特写1张，右耳特写1张，手部特写1张，脚部特写2张，胸部特写1张，背部特写1张），上述图片均贴有文字。文章开头有“他13岁接触xx，xx奥运，他夺冠破纪录……又以xxxx打破‘世界纪录’，让所有的黄种人扬眉吐气！”等文字描述，文章底部有“不只是刘某，我们每个劳动者，每个普通人都是这样”等文字描述。文末附有“m.5×x×xx.cn/w2×x×x×8 无xx网，找保姆 无忧数万名保姆、月嫂、育儿嫂在线等候挑选”等宣传内容及微信二维码等信息。

截至2022年4月28日，案涉文章已删除。经比对，案涉文章发布图片与Nxxx微博账号于2015年4月7日发布动图内容一致。

### 【案件焦点】

如何认定自然人头部、四肢、躯干等身体部位的特写图片是否侵犯他人肖像权。

### 【法院裁判要旨】

北京互联网法院经审理认为：肖像权是作为特定自然人外部形象最明显的标志，反映特定自然人的外部形象特征，彰显其社会存在，与人格尊严密切相关，是自然人依法享有的具体人格权，任何组织或个人不得侵害。《中华人民共和国民法典》第一千零一十八条第二款“肖像是通过影像、雕塑、绘画等方式在一定载体上所反映的特定自然人可以被识别的外部形象”之规定，明确了肖像界定的三个要素为“外部形象”“载体反应”“可识别性”，其中最关键的是“可识别性”。第一千零一十九条第一款规定，未经肖像权人同意，不得制

作、使用、公开肖像权人的肖像，但是法律另有规定的除外。本案中，某家政公司使用案涉图片共9张，其中1张为面部特写图片，清晰反映了刘某的外部形象，明显具有可识别性，构成对刘某肖像权的侵犯。

对于头部、四肢、躯干等身体部位的8张特写图片是否侵犯刘某肖像权的认定。肖像是自然人呈现的可被识别的外部特征，不局限于面部形象，但仍以可识别性为判断是否属于肖像的核心。以图片为载体的肖像，其可识别性在于该载体是否再现了特定自然人的外观相貌综合特征，并能使一般人凭直观清晰辨认相关内容属于特定自然人。本案中，综合考虑案涉8张图片使用方式、结合图片上所附文字内容，能够使社会公众识别出图片内容对应刘某本人。理由是：首先，案涉文章使用了1张完整面部肖像，文字中亦提到肖像中的人物奥运夺冠、破世界纪录的信息，在文末指出了刘某姓名，加之刘某属于公众人物，加强了相关图片对刘某本人的指向性。在“已使用完整面部肖像+文字描述人物特征”的情况下，案涉的左眼特写(包括左脸眉毛以下、嘴巴以上部位)作为刘某的面部特征，已经足以使一般人认识到图片对应刘某本人，可识别性已经达到肖像所需要的可识别性要求。其次，案涉身体部位图片，包括手、脚、胸腔、背部等部位的特写，在单独使用的情况下一般不足以使社会公众清晰辨认相关部位属于特定自然人，但综合考虑案涉文章篇幅不长、案涉图片风格统一、文字描述内容指向性明确等因素，一般社会公众在阅读案涉文章时，足以产生系列图片均为刘某本人的认知，已达到具有可识别性的程度。综上，某家政公司在案涉文章中使用的图片构成对刘某肖像权的侵权。

北京互联网法院依照《中华人民共和国民法典》第一百一十条、第一百七十九条、第一千条、第一千零一十八条、第一千零一十九条、第一千一百八十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条规定，判决如下：

一、被告某家政公司于本判决生效之日起十日内在其微信公众号“无×××”

